

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2096/2535

นายมีน นาชะวี กับพวก

โจทก์

นายเข็ม ชันธชัย

จำเลย

นายเข็ม ชันธชัย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 180)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ทางเดินกว้าง 2 วา ยาวประมาณ 10 วา ซึ่งอยู่ทางด้าน
ทิศตะวันออกในที่ดินตามโฉนดเลขที่ 11763 ตำบลบ้านป้อม อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา (รอบกรุง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) เนื้อที่ 1 งาน 62
ตารางวา ของจำเลยเป็นทางสาธารณประโยชน์ ห้ามจำเลยปิดกั้น

นายสมานชันธชัย ยื่นคำร้องว่าจำเลยตาย ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายของจำเลย ขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 176,175)

ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 137)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาห้ามจำเลยทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ
และให้จำเลยงดเว้นที่จะกระทำการใด ๆ อันมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทาง
พิพาท มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาห้ามจำเลยทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ
และให้จำเลยงดเว้นที่จะกระทำการใด ๆ อันมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทาง
พิพาท มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญสิน ตูลากัน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>